

因果関係に関する次の【見解】に従って後記1から5までの各事例における甲の罪責を検討した場合、甲に（ ）内の犯罪が成立しないものはどれか。

【見 解】

行為自体の危険性が結果へと現実化したものと認められる場合には、行為と結果との間の因果関係を肯定し、そうでない場合にはこれを否定する。行為の危険性は、行為時に存在した全事情を基礎に判断する。

1. 甲は、乙を突き飛ばして転倒させ、同人のひじに擦過傷を負わせた。乙は、重篤な心臓病で心臓発作を起こしやすい状況にあったため、転倒したショックで心臓発作を起こして死亡した。(傷害致死罪)
2. 甲は、乙を殴って転倒させ、同人にそのまま放置すれば死亡する危険のある頭部外傷を負わせた。乙は、病院に行って治療を受ければ死亡することはなかったが、自らの意思で病院に行かなかったため、前記傷害が原因で死亡した。(傷害致死罪)
3. 甲は、夜間、見通しの悪い道路に無灯火のまま駐車させていた普通乗用自動車のトランク内に乙を監禁したところ、その自動車に、たまたま通り掛かった丙運転の自動車が丙の不注意により追突し、それによる傷害が原因で乙は死亡した。(監禁致死罪)
4. 甲は、乙を殴って転倒させ、同人にそのまま放置すれば死亡する危険のある頭蓋内出血の傷害を負わせた。乙は、病院において治療を受けたが、なお死亡する危険のある状態であったところ、乙の入院中に何者かがその病院に放火し、これにより発生した火災が原因で乙は焼死した。(傷害致死罪)
5. 甲は、自己の運転する自動車を不注意により歩行者乙に衝突させ、同人にそのまま放置すれば死亡する危険のある頭蓋内出血の傷害を負わせた。前記衝突により乙は甲の自動車の屋根の上に跳ね上げられたが、甲は、それに気付かないまま自動車を走行させていたところ、助手席に乗車していた丙は、間もなく屋根の上にいる乙に気づき、同人を屋根の上から引きずり降ろして路上に転落させ、乙は、その衝撃で前記傷害が悪化したことが原因で死亡した。(過失運転致死罪)

*平成25年11月27日法律第86号により、自動車運転過失致死罪は、旧刑法211条2項から自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条に移され、罪名も過失運転致死罪に改められた。そのため、事例5については改題をした。

1 成立する

本問見解においては、行為の危険性は行為時に存在した全事情を基礎に判断する。本事例では、甲の「乙を突き飛ばして転倒させ」という行為は、行為時に存在する「乙は、重篤な心臓病で心臓発作を起こしやすい状況にあった」との事情を基礎に判断すると、乙を心臓発作により死に至らしめる危険性のある行為であるといえる。そして、実際に、乙は、甲の突き飛ばし行為により「転倒したショックで心臓発作を起こして死亡した」のであるから、甲の行為の危険性、すなわち、乙に心臓発作を引き起こさせることにより死亡させるという危険性が、結果へと実現したものと認められる。よって、本問見解によれば、因果関係が肯定される。したがって、本事例では、甲に傷害致死罪が成立する。なお、脳梅毒にかかっていた被害者に暴行を与えて死亡させたという事案において、判例は、「暴行もその与えた傷創もそのものだけでは致命的なものではないが……脳梅毒にかかっており……顔面に激しい外傷を受けたため脳の組織を崩壊せしめその結果死亡するに至った」との鑑定により被告人の行為と被害者の死亡との間に因果関係を認めることができるとした上で、被害者の特殊事情が一般人に認識・予見可能であったか、行為者に認識・予見されていたかを問わずに因果関係が認められるとの判断をしている（最判昭 25.3.31）。

2 成立する

本問見解においては、行為の危険性は行為時に存在した全事情を基礎に判断する。本事例では、甲の「乙を殴って転倒させ、……頭部外傷を負わせた」という行為は、行為時に存在する事情によれば「そのまま放置すれば死亡する危険のある」ものだとされている。ここで、「乙は、病院に行って治療を受ければ死亡することはなかった」との事情はあるが、「前記傷害が原因で死亡した」とあり、甲の行為の危険性、すなわち、甲による傷害に起因する乙の死亡という危険性が、結果へと現実化したものと認められる。よって、乙に「自らの意思で病院に行かなかった」との事情はあるものの、本問見解によれば、因果関係は肯定される。したがって、本事例では、甲に傷害致死罪が成立する。なお、行為者が被害者に傷害を加えたところ、被害者が医師の指示に従わずに安静に努めなかったという、被害者の不適切な行為が介入した結果、被害者の容態が更に悪化して死亡したという事案において、判例は、「傷害は、それ自体死亡の結果をもたらす得る身体の損傷であって、仮に被害者の死亡の結果発生までの間に、……被害者が医師の指示に従わず安静に努めなかったために治療の効果が上がらなかったという事情が介在していたとしても、被告人らの暴行による傷害と被害者の死亡との間には因果関係がある」としている（最決平 16.2.17、重判平 16 刑 1 事件）。

3 成立する

本問見解においては、行為の危険性は行為時に存在した全事情を基礎に判断する。本事例では、行為時に存在する「夜間、見通しの悪い道路に無灯火のまま駐車させていた」との事情を基礎に、甲の「自動車のトランク内に乙を監禁した」という行為を判断すると、見通しの悪い道路では無灯火の自動車には気付くことからの、他の自動車による追突を誘発するなど、トランク内に監禁された人物への身体・生命への危険のある行為であるといえる。そして、実際に、同自動車に「丙運転の自動車が……追突し、それによる傷害が原因で乙は死亡した」のであるから、甲の行為の危険性、すなわち、甲による監禁行為が自動車事故を誘発し乙に身体・生命の危険が及ぶという危険性が、結果へと現実化したものと認められる。よって、「丙の不注意により追突」したとの事情はあるものの、本問見解によれば、因果関係は肯定される。したがって、本事例では、甲に監禁致死罪が成立する。なお、本記述と類似の事案において、判例は、「被害者の死亡原因が直接的には追突事故を起こした第三者の甚だしい過失行為にあるとしても、道路上で停車中の普通乗用自動車後部

のトランク内に被害者を監禁した本件監禁行為と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができる」としている（最決平 18.3.27、百選 I 11 事件）。

4 成立しない

本問見解においては、行為の危険性は行為時に存在した全事情を基礎に判断する。本事例では、甲の「乙を殴って転倒させ……頭蓋内出血の傷害を負わせた」という行為は、行為時に存在する事情によれば、出血によって「そのまま放置すれば死亡する危険のある」ものだとされている。ところが、乙に生じた「結果」は、乙が「入院中に何者かがその病院に放火し」たことによる「焼死」であり、甲の行為の危険性の現実化、すなわち、出血による死亡ではない。よって、「乙は、病院において治療を受けたが、なお死亡する危険のある状態であった」との事情はあるものの、本問見解によれば、因果関係は否定される。したがって、本事例では、甲に傷害致死罪が成立しない。

5 成立する

本問見解においては、行為の危険性は行為時に存在した全事情を基礎に判断する。本事例では、甲の「自己の運転する自動車を不注意により歩行者乙に衝突させ、同人に……頭蓋内出血の傷害を負わせた」という行為は、行為時に存在する事情によれば「そのまま放置すれば死亡する危険のある」ものだとされている。ここで、「助手席に同乗していた丙は、間もなく屋根にいた乙に気づき、同人を屋根から引きずり降ろして路上に転落させ」たとの事情はあるが、乙は「その衝撃で前記傷害が悪化したことが原因で死亡した」とあり、甲の行為の危険性、すなわち、甲による傷害に起因する乙の死亡という危険性が、結果へと現実化したものと認められる。よって、丙の故意行為による介入事情はあるものの、本問見解によれば、因果関係は肯定される。したがって、本事例では、甲に過失運転致死罪（自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条）が成立する。なお、本記述と類似の事案において、判例は、因果関係を否定している（最決昭 42.10.24、百選 I 9 事件）が、この事案は、死因となった頭部の傷害が最初の衝突の際に生じたのか転落した際生じたのか確定できない事例であった点において、本事例と異なる。また、因果関係を肯定した判例として、「犯人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には、仮にその後第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしても、犯人の暴行と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができ」として、当初の行為によって、結果惹起にとって決定的な原因が作り出された場合には、その後の経過が通常のものとはいえないとしても、行為の危険性が結果に実現したとの判断が可能となるとしているものがある（最決平 2.11.20、百選 I 10 事件）。